

Петров Пётр Петрович
г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв.
101
От:
Иванова Мария Ивановна
100002, г. Москва, ул. Образцовая, д. 2, кв.
10
тел. +7 (999) 888-88-88
ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Арендованная квартира: г. Москва, ул. Производственная, д. 45, кв. 78. Период аренды: 2024-05-01 — 2026-04-30. Договор аренды № АР-2024/01. Размер обеспечительного платежа (залога): 55000.00 руб..

Арендодатель указывает на наличие царапин на паркете, которые были зафиксированы ещё при передаче помещения арендатору по акту приема-передачи при заключении договора. Дополнительных повреждений не обнаружено. Возврат обеспечительного платежа не произведен спустя двадцать пять дней с момента прекращения действия договора аренды. Имеются квитанции, подтверждающие внесение арендной платы за весь период аренды.

На основании ст. 381.1 ГК РФ обеспечительный платёж подлежит возврату, если предусмотренные договором обстоятельства не наступили или договор прекращён. В соответствии со ст. 622 ГК РФ после прекращения договора аренды все обязательства сторон, включая возврат обеспечительного платежа, прекращаются. Ст. 1102 ГК РФ обязывает лицо, без законных оснований удерживающее чужие денежные средства, их вернуть. За незаконное удержание денежных средств начисляются проценты по ключевой ставке ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ).

Нормальный износ квартиры в результате её использования по назначению не является ущербом, за который арендатор несёт ответственность (ст. 616, 622 ГК РФ). Арендодатель обязан документально подтвердить реальный ущерб, причинённый сверх нормального износа.

Размер требуемой к возврату суммы: 55000.00 руб. Срок возврата: 10 дней с даты получения настоящей претензии.

На основании изложенного прошу вернуть обеспечительный платёж в размере 55000.00 руб. в течение 10 дней с даты получения настоящей претензии. В случае неисполнения требования в добровольном порядке буду вынужден(-а) обратиться в суд с требованием о возврате суммы залога, уплате процентов за пользование чужими деньгами (ст. 395 ГК РФ), взыскании морального вреда и судебных расходов.

«__» _____ 20__ г.

_____ / _____